Câu hỏi 2: Lập luận phản bác lại ý kiến của phía bị đơn cho rằng nhà đất đang tranh chấp hiện nay là của phía bị đơn, bà Diện không có quyền đối với nhà đất này: **2,50 điểm**

Khẳng định ý kiến nêu trên của phía bị đơn là không có căn cứ, bởi lẽ:

- Nhà đất tranh chấp là của cụ Dược và cụ Thi để lại. 0,50 điểm

+ Cụ Dược và cụ Thi mua nhà của chủ cũ có Hợp đồng mua bán nhà được chính quyền chế độ cũ xác nhận. *0,25 điểm*

+ Ông Ánh thừa nhận tại buổi hòa giải tại UBND phường Ngô Mây. *0,25 điểm.*

Nếu thí sinh bị thiếu ý Hợp đồng mua nhà hoặc thiếu ý ông Ánh thừa nhận nhà đất do cha mẹ để lại trong Biên bản hòa giải tại UBND phường, nhưng nêu được ý sử dụng tài liệu đã thu thập được trong câu hỏi 1 về hóa đơn nộp thuế, ý kiến của bà Sách khai nhà đất do cha mẹ để lại để đưa vào chứng minh cho lập luận nhà đất tranh chấp là do cụ Dược, cụ Thi để lại thì vẫn cho 0,25 điểm để bù cho ý nêu thiếu.

- Cụ Dược, cụ Thi chết đều không để lại di chúc định đoạt tài sản cho ông Ánh hay bất cứ ai. 0,50 điểm

- Phân tích Biên bản chứng kiến việc giao tiền mà phía bị đơn cho rằng với Biên bản này thì nhà đất này là của ông Ánh. 1,25 điểm

+ Trong Biên bản chứng kiến việc giao nhận tiền ngày 13/5/1985 không hề nói nhà đất này do bà Thi, ông Ánh và bà Sách góp tiền mua, mà chỉ nói là cùng nhau xây dựng để ở. Nội dung ghi bà Thi, ông Ánh, bà Sách cùng nhau xây nhà để ở đã trái với Hợp đồng mua bán nhà do cụ Dược, cụ Thi mua từ năm 1968 thể hiện rõ mua bán nhà (có ngôi nhà cấp 4). *0,25 điểm*

LUẬT SƯ ĐỀN